

0020502-97.2013.8.26.0003

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins e Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Indiciado:

RENATO TADEU RODRIGUES DOS SANTOS

Vistos.

Renato Tadeu Rodrigues dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 06.08.2013, por volta das 22:39 horas, na Rua Fidela Campina, Vila Clara, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0020502-97.2013.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0020502-97.2013.8.26.0003

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins e Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Indiciado:

RENATO TADEU RODRIGUES DOS SANTOS

Vistos.

Renato Tadeu Rodrigues dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 06.08.2013, por volta das 22:39 horas, na Rua Fidela Campina, Vila Clara, trazia consigo, para fim de tráfico, 27 porções de cocaína e 87 de maconha. Houve impropriedade na decisão de fls. 67/70, que ora se retifica, para dela revogar o recebimento da denúncia, o qual se deu de forma correta a fls. 102, após oferecida resposta a fls. 85/86. O feito foi sentenciado a fls. 125/126, mas, tendo-se perdido as mídias, a instrução e atos subsequentes foram anulados, conforme o v. Acórdão de fls. 204/206. Na mesma ocasião determinou-se a soltura do réu, a quem na sentença não se concedera o direito de recorrer em liberdade. Seguiu-se nova instrução, com oitiva de uma testemunha de acusação, a fls. 296/297, e mais uma testemunha de acusação e interrogatório do réu, a fls. 310/313. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 28/29, 30 e 62. O réu voltou a repetir a versão de que tinha ido ao local apenas para comprar drogas, no caso quatro parangas de maconha, e por já conhecer o traficante veio ele a lhe entregar a sacola com os entorpecentes e permitir que os escolhesse. Quando apreciei o caso na primeira oportunidade, convenci-me sobre a responsabilidade do réu. A respeito, fls. 125/126. Um dos argumentos que empreguei na oportunidade foi de que um traficante não costuma agir da maneira noticiada. E não costuma mesmo. Mas isso não significa, revendo aquele entendimento, que não haja tal possibilidade. Em especial pela descrição feita pelo réu, de morar na comunidade, conhecer o vendedor e, na camaradagem, este franquear sua escolha. De acordo com o PM Alexandre, único a se lembrar do episódio, o réu estava abaixado e foi o indivíduo ao seu lado e em pé que avisou sobre a polícia, pondo-se ambos a correrem. Ora, a posição em apreço remete a quem está, de fato, a procura de algo e a fazê-lo com relativa tranquilidade, o que mais se coaduna com a postura de um usuário. Desde o primeiro momento, a fls. 19 e ainda no DP, o réu sustentou idêntica versão, que inclusive foi roborada por sua então companheira, ouvida também naquela oportunidade, a fls. 24. E Alexandre, em seu depoimento de fls. 296/297, assinalou que a autoridade policial - próxima do calor dos fatos, diga-se - convenceu-se de seu relato, tanto que lavrou termo circunstanciado, não flagrante. Inquirido agora em juízo, a impressão que se teve, uma vez mais, é a de que o acusado não faltou com a verdade. Sobre ter corrido com a sacola, quando o natural, como arguido pelo MP, era que em não sendo sua a largasse no local, afirmou que assim agiu no impulso e de forma irrefletida, no desespero, o que em tese é possível. Aliás, estando de chinelo, levou alguns tombos e foi detido a uma distância de alguns metros. Esclareceu, mais, Alexandre, que "soltou a sacola no trajeto da tentativa de fuga". O ponto divergente concerne a onde estava o numerário apreendido. Alexandre declarou que se achava na sacola com os entorpecentes, enquanto o réu disse que lhe pertencia, fruto de sua atividade profissional, havendo recebido o dinheiro no dia. Certo é, porém, que não produziu prova no particular. Essa divergência não afeta a dúvida que exsurgeu nem arrefece os elementos que concorrem para atribuir credibilidade ao acusado. Daí a melhor solução, prevenindo

eventual injustiça, quanto mais pela pena elevada a que sujeito, é a absolvição. Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Renato Tadeu Rodrigues dos Santos da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito